CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

tra

Polimeri Brancora S.p.A., con sede in Fontechiusa (PG), via degli Estrusi 44, partita IVA 73000005485 (di seguito il **Somministrante**)

e

Teleria Monteluce S.r.l., con sede in Umbertide (PG), via dei Telai 9, partita IVA 73000004116 (di seguito il **Somministrato**)

Sottoscritto in Fontechiusa il **9 gennaio 2029**.

Art. 1 - Oggetto

Il Somministrante si obbliga a eseguire, verso corrispettivo, prestazioni periodiche e continuative di filati sintetici delle tipologie e nelle quantità indicate negli ordini periodici del Somministrato.

Art. 2 - Durata e rinnovo

2.1 Il contratto ha durata di ventiquattro mesi dalla sottoscrizione.

2.2 In assenza di disdetta comunicata con novanta giorni di preavviso il contratto si rinnova tacitamente per periodi di dodici mesi.

Art. 3 - Quantitativi

3.1 Il Somministrato comunica il quantitativo periodico con ordine trasmesso entro il giorno venti del mese anteriore alla consegna.

3.2 Il quantitativo annuo indicativo è di 240 tonnellate, con tolleranza del dieci per cento.

Art. 4 - Prezzi

4.1 I prezzi unitari sono quelli del listino allegato, aggiornabile annualmente su accordo delle parti.

Art. 5 - Consegne

5.1 Le consegne avvengono franco magazzino del Somministrato, secondo il calendario concordato mensilmente.

Art. 6 - Fatturazione e pagamento

6.1 Il Somministrante fattura a fine mese le consegne del mese.

6.2 Il pagamento è dovuto a sessanta giorni fine mese data fattura.

6.3 Sugli importi non pagati alla scadenza decorrono interessi di mora nella misura prevista dalla legge.

Art. 9 - Contestazioni di qualità

9.1 Il Somministrato contesta per iscritto i vizi e le difformità dei filati consegnati **entro quindici giorni** dalla consegna, indicando la partita, il lotto e la difformità rilevata.

9.2 La contestazione tempestiva sospende l'obbligo di pagamento della sola partita contestata.

9.3 In caso di contestazione fondata il Somministrante sostituisce la partita o emette nota di credito.

Art. 10 - Resi

10.1 I resi sono autorizzati per iscritto dal Somministrante e accompagnati da documento di trasporto che indica la partita e il lotto di origine.

Art. 11 - Penale

11.1 In caso di ritardo nel pagamento superiore a sessanta giorni il Somministrato corrisponde al Somministrante, a titolo di penale, una somma pari al **dieci per cento** degli importi scaduti e non pagati, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno.

11.2 La penale è dovuta previa contestazione scritta del ritardo.

Art. 13 - Foro

13.1 Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Tribunale di Fontechiusa.

Il Somministrante Polimeri Brancora S.p.A.

Il Somministrato Teleria Monteluce S.r.l.